

עין משפט ונר מצוה

בז א מיי פ"ד מהלכות טוען ונטען ה' ה סמג עשין לה טושי"ע ח"מ סימן עה ספ"ג ד ונפי' פה פתי' [ג:]

בז ב מיי פ"ה שם ה"ט סמג שם טושי"ע ח"מ סי' 15 ספ"ג א:

בח ג מיי פ"ה מהל' שבעות ה' ה ונפי"א מהל' טו"ח ה"צ סמג עשין עה טושי"ע ח"מ סי' 15 ספ"ג א:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה (בנ"א) תניא בסח"ד ולבסוף דלא קאי יאמר, ויכולא מוז כ"ג דף ק ע"א עי"ש מגדלי' כגון:

מוסף

א. ולפי גירסת זו יש לנו לפרש שלא אמר תוך כו"ד מצאתי והחזיתני, אלא א"ל מצאתי ואחר זמן תבעו זה על שני כיסוי שא"ל שמצא, והשיב שהחזיר לו אחד מהן. דפ"א. ב. דמחיב בשני כיסין וכר. שטי"ק. ג. בלא שבועה. מוס' הלא"ש. ד. שלא היה יכול להכחישו. שטי"ק. ה. לר' יצחק. מוס' הלא"ש. ו. הדמוצא מצאה. שטי"א. ז. נשביא' כמזי: לא קם ראבי"י כותחיה. ח. המוצא מצאה לא ישבע מפני חיתון העולם. מוס' ממונ' ית. ד"ה ורבי אליעזר (ועי"ש נדרהש"ס). ט. וכו"ת מ"ט דרשב"ן, דאין סברה לומר דרשבי' דאף כבא בטענת אביי לית ביה מששא. מוס' ממונ' ית. ד"ה אלא הכא. י. דהכי פירושו לעולם כגדול מידיו אלא, (מוס' שם). יא. ון'לא תימא דקרי ליה טענת עצמו משום הדחאת עצמו היא אלא, (מוס' שם). יב. דחשבין[תן] ל' משיב אברה. מ"ה ה"ד בשטי"ק. יג. דלדורי דאין אדם מעי' כבנו טענת אחרים היא, והשתא לא קאי את דר' יצחק ס"ל כראבי"א. מוס' הלא"ש. יד. בלא שבועה. מוס' הלא"ש. טו. הדין פטור בלא שבועה. מוס' הלא"ש. טז. בעלמא. מוס' כ"מ ג. יז. שפתי. ו' ואינו העוה. מוס' כ"מ ג: ד"ה בטוה. יח. אלמא בכופר בכל נמי אדם מעי' לכופר כמו במורה מקצת. מוס' ממונ' ית. ד"ה מפני. יט. דה"ה. מפני מה אמרה תורה מדרה מקצת הטענה ישבע, אבל לא כופר הכל. מוס' הלא"ש. כ. חד להודאא במקצת. מוס' הלא"ש (ועי"ש ש"י מ' טפף). כא. גבי עשר גפנים טענות מסתין לך רבנן (שבעות מב): דמשמע דאדורי בפקידון, וגבי סלע הלוייתי עליו ושתיס היה שוה (שם מג). וגבי מציא' נמי אמרינן בהנוקט מורה מקצת חייב ולא מיהמן כמיגו. מוס' ממונ' ית. ד"ה חוקה. כב. לפי שהיתה שבועה חמורה עליהם אבל מראורייתא, חשוד לזה חשוד. לזה. מוס' כ"מ ג: ד"ה כנוליה. כג. שאין חייב לו יותר. מוס' כ"מ ג: ד"ה כנוליה. כד. אם היה חייב. מוס' הלא"ש. כה. שכמו שאינו יכול לכפור הכל משום דאין אדם מעי' פניו, כמו כן אינו יכול עתה להודות בכל לפי שאין לו לפרוע, ורמא דחמנא שבועה עליה כי היכי דלדורי וכר' דאיכא למיחש כיון דהתחיל לכפור ויצא מב"ד וכאי הואיל ונדרה ידחה ולא יפרע עוד. מוס' הלא"ש. כז. דאמרינן (בשבעות מד): שכתבו נשבע ונטול. מוס' כ"מ ה: ד"ה חשק.

נא:

לי והלה אומר מנאמתי לך והחזרתי לך אחד מהן הרי זה נשבע ^א וה"ה דאם אמר לא מנאמתי אלא אחד דנשבע מדלא מיפטר כי אמר החזרתי לך אחד מהן כמיגו והיינו כר' ינחק ^ב והא דנקט החזרתי לך אחד מהן כזרייתא ולא נקט ולא מנאמתי אלא אחד לרבותא נקט דלא מפטר ^ג

במיגו דאי בעי הוה טעין טענה מעלייתא לא מנאמתי אלא אחד ^ד קמ"ל דאערומי קא מערים דסבר אי אמינא לא מנאמתי אלא אחד צעין אישתבועי אימא החזרתי ולא צעינא אישתבועי דכי האי גוונא אמרינן צפ"ק דצבא מניעא (דף ד: ט) דלע"ג דמסייעא ליה כרייתא ^ה פריך ליה ממתני' דהיכי שציק מתני' ^ו מקמי כרייתא ומשני הוא דאמר כר"א בן יעקב שהוא קצ ונקיט ^ז ולבסוף דלא קאי' יאמר על כרחו תאז דאמרי כזרייתא לפיכך לא קאמר ^ח ונביא: **וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב** אֵית לֵיהּ מוֹשִׁיב אַבִּידָה פְּטוּר. פירש בקונטרס דמכא מתני' ^ט פריך וקשה דלא נקט לישנא דלעיל ולית ליה המונא מניאיה לא ישבע מפני חיתון העולם ועוד דאין הכי נמי דלית ליה מתני' דהא הכי שני ליה הוא דאמר כר' אליעזר בן יעקב דפליג אמתני' לכן נראה דפריך אמאי לא מיימן במיגו דאי בעי שתיק דמיגו הוי מין המורה: **מֵאִי קָמֵן גִּדּוּל**. הא דלא אמר אלא גדול משום דבעי לשנויי דלא תקשי לרז וכי לא ידע מתני' ועוד משום מתני' דשבעת הדיינין (שבעות דף נא:): דקמי אכל נשצעין לקטן: **אֲרָא** בדרבה קא מיפליג. פי' בקונטרס לעולם שבעות קטן ודקא קשיא לך דאין נשצעין לו טענת חרש שוטה וקטן היינו כצבא מכא

עלמו דכתיב כי יתן איש ואין נתינת קטן כלום אבל צא בטענת אציו טענה חשובה היא ^י וטעמא דרצנן כדרבנא משום דצבנו מעי' וקשה

דעיקר המירון חסר מן הספר ועוד דבהגזל קמא (כ"ק דף קו:): ממנע נתנו כשהוא קטן דהיינו צבא בטענת אציו לכן נראה לפרש' דקאי אמאי דקאמר טענת עאלמו אחרים הוא ^{יא} הא דקרי לה טענת עאלמו משום דצבנו מעי' ומעין וכדרצנן אע"ג דראצ"י סבר דצבנו נמי אינו מעין פי' קאמר להו לרצנן ^{יב} פעמים שאדם נשבע על מה שאדם מחשיצין טענת עאלמו ^{יג}: **מִפְּנֵי מָה** אַמְרָה תוֹרָה מוֹדָה מִקְצַת הַטַּעֲנָה יִשְׁבַּע. פי' למה לא יאח נאמן ^{יד} במיגו דאי בעי כופר הכל ^{טו} או ילמך מהכא דלא אמרינן מיגו ^{טז} ומשני דאין אדם מעין פניו כפני בעל חובו וליכא מיגו דאין לו פנים לכופר הכל אע"ג דבכופר הכל אמרינן נמי צפ' הדיינין (שבעות דף מ:): דלשתמוטי קא משתמטי ^{יז} דלכן נתקנה שבעת היסת בכופר הכל ^{יח} מ"מ יותר יש לו פנים לכפור מקצת מלכפור הכל וליכא מיגו אבל אין לפרש שצא ליתן טעם אמאי כופר הכל פטור ^{יט} וקאמר לפי שאין אדם מעי' דהא כופר הכל פטור אפילו במקום שיכול להעין ^י דהרי צבנו דמעין פטורויו רצנן אפילו מודה מקצת במיגו דאי בעי כופר הכל וכן צפ"ק דכ"מ (דף ד:): גבי סילעין דינרין פטור (ר"ע[ש]) צוה אומר ג' משום דמשיב אצידה דאי בעי אמר צ' והוי כופר הכל דהא דכתיב בשטר כהילן דמי ופריך נמי מינה התם למאן דאמר הילן חייב אלמא כופר הכל פטור ואע"ג דיכול להעין משום דמסייע ליה שטרא דהא פטור במודה במקצת במיגו דאי בעי כפר הכל וכופר הכל דפטור גזירת הכתוב דכתיב כי הוא זה' משמע דוקא במודה במקצת ולא כופר הכל כדאמרינן צפ"ק דכ"מ (דף ה.) דתרי קראי כתיבי כתיב הוא וכתיב זה ^{יב} אבל מדחייביה דאחמנא שבעת צעד אחד אין להוכיח דכופר הכל פטור דאי חייב כתיב נפקא מינה מעד אחד כיון דכלאו הכי חייב שבעת דאלינטריך להיכא שאין הנעלים יורעין והעד מעיד שגגז זה או שהיה חייב לאציו: **אִין אִדָּם מַעִי**. אין לפרש לפי שעשה לו טובה דפ"י בקונטרס בהגזל קמא (כ"ק דף קו.) ^{יג} דאם כן בפקדון שלא עשה לו טובה יפטור במודה במקצת במיגו דאי בעי כפר הכל ובכמה דוכתי מחשיצין מודה במקצת בפקדון ^{יד} אלא אין אדם מעין כל מקום שאותו שכנגדו יודע שהוא משקר כדפי' ריב"ז ואין להאריך כאן: **וְבַבְּוֹרֵי** בעי דלודי ל"ה. פי' בקונטרס וכי תימא דלא נשבעייהא אשארא דמיגו דחשיד דאחמנא חשיד אשבעתא חשיד דאחמנא חשיד אשבעתא וליכא למימר דהתם מדרצנן הוא דלא חשיד לפי שראו דפריש משבעתא טפי מממונא ^{יז} דהא משמע בחוקת הבתים (כ"צ דף לג:): גבי נסכא דרבי אבא דאי הוה אמר לא חטפי הוה נשבע להכחיש את העד אלמא לא אמרינן מיגו דחשוד אממונא חשוד נמי אשבעתא וההיא שבעת דאורייתא דשבעת דרצנן לא אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם דתקנתא לתקנתא לא עבדינן כדאמרינן גבי ההוא רעיא צבא מניעא צפ"ק (דף ה.) לכן נראה דאחא לפרש דלא תימא כיון דאין אדם מעין פניו אס כן קושטא קאמר ^{יג} ויפטר משבעה מאותו מקצת שכופר מטעם חוקה דאין אדם מעין ^{יז} ולהכי קאמר ובכולי הוא דבעי דלודי ליה דאינו ברצון מעין אלא אישתמוטי קא מישתמטי ^{יח} ואם תאמר גזן אמאי פסול לשבעה ^{יח} כיון דלא אמרינן מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבעתא וי"ל דמדרצנן פסול משום דפקלתו תורה לעדות דכתיב ^י להיות עד חמס ולא גזרו רצנן אלא היכא דעודע פסולו דגנאי הוא להשביעו ואם תאמר מדאורייתא מאי שגא לאו עדות מלאו דשבעה וי"ל דחמירא ליה שבעה לפי שכל העולם מודעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תשא כדאמרינן בריש פרק הדיינין (שבעות דף נט.) ועוד יש לחלק דעל אותו ממון דחשדינן ליה לא חשיד אשבעתא דעל ידי שבעה יפרוש אבל גזן אממונן אחר חשוד כמו שממנון אחר לא פירש כמו כן לא יפרוש משבעה ולא קשה מההוא רעיא' דאסהידו ציה דאכל תרי מנייהו אמאי פסול דהנן תרי כריך לשלם ומן השאר יפרוש על ידי שבעה דהא מה שמשלם ע"י עדים אין זה השבא מעליל דעל כורחו הוא משלם:

הניזקין פרק חמישי גיטין

הוא דאמר כר"א בן יעקב. דהיכא דקא תבעי ליה בטענת צרי לא חשיב ליה משיב אצידה: **על טענת עאלמו**. השתא משמע שאין אדם מוצעו ולקמן מפרש לה בטוענו זה בן המת דמניא לדרבי ינחק: **והאלמניו פרס**. והחזרתי לו תליו: **ורבי אליעזר לים ליה כו'**. כמו והיוין זה ור"א לית ליה חששא דמיקון העולם דמשיב אצידה פטור משבעה דא"כ צציק לה ואילו והאי נמי כיון דלא תבעו כמשיב אצידה הוא: אי הכי דטוענו גדול טענת עאלמו קרי לה טענת אחרים היא: **והודאם עאלמו**. על שהודה לו שאמת דכדציו ומודה שעדיין חייב לו פרס הוא נשבע: **כולו טענתא נמי טענת אחרים והודאם עאלמו ניהו**. ולכן נשצעין עליה וצבי האי גוונא מי פליגי רצנן עליה ומי הוה קאמר פעמים שאדם נשבע כל שעמא כי האי גוונא משתבע: **אלא**. לא תימא בטוענו גדול אלא בטוענו קטן ודקשיא לך אין נשצעין על טענת קטן הני מילי בטוענו הפקדתי לך דגבי שבעה כתיב (שמות כב) כי יתן איש ולא קטן אבל צא בטענת אציו נשצעין אפילו לקטן ולרצנן אפילו לגדול אין נשצעין דתתן בשבעות ^א מנה לאצא צידך אין לו צדי אלא חמשים דינר פטור ובדרבה פליגי: **חוקה אין אדם מעיז פניו**. לכפור את הכל הלכן בשביל הודאת המקצת אינו נאמן על השאר דהאי כנוליה צעי דלכפריה כו'. וכי תימא לא נשבעיה אשארא דמיגו דחשוד אממונא חשוד נמי אשבעתא דממונא לא חשוד מדלא כפריה כנוליה דהאי כי אורי בפלגא כנוליה נמי צעי דלודי והאי דלא אחדי

ליה לאו דדעתו למיגוליה אלא אישתמוטי אישתמטי לדחויי השתא: מתני'

דעיקר המירון חסר מן הספר ועוד דבהגזל קמא (כ"ק דף קו:): ממנע נתנו כשהוא קטן דהיינו צבא בטענת אציו לכן נראה לפרש' דקאי אמאי דקאמר טענת עאלמו אחרים הוא ^א הא דקרי לה טענת עאלמו משום דצבנו מעי' ומעין וכדרצנן אע"ג דראצ"י סבר דצבנו נמי אינו מעין פי' קאמר להו לרצנן ^ב פעמים שאדם נשבע על מה שאדם מחשיצין טענת עאלמו ^ג: **מִפְּנֵי מָה** אַמְרָה תוֹרָה מוֹדָה מִקְצַת הַטַּעֲנָה יִשְׁבַּע. פי' למה לא יאח נאמן ^ד במיגו דאי בעי כופר הכל ^ה או ילמך מהכא דלא אמרינן מיגו ^ו ומשני דאין אדם מעין פניו כפני בעל חובו וליכא מיגו דאין לו פנים לכופר הכל אע"ג דבכופר הכל אמרינן נמי צפ' הדיינין (שבעות דף מ:): דלשתמוטי קא משתמטי ^ז דלכן נתקנה שבעת היסת בכופר הכל ^ח מ"מ יותר יש לו פנים לכפור מקצת מלכפור הכל וליכא מיגו אבל אין לפרש שצא ליתן טעם אמאי כופר הכל פטור ^ט וקאמר לפי שאין אדם מעי' דהא כופר הכל פטור אפילו במקום שיכול להעין ^י דהרי צבנו דמעין פטורויו רצנן אפילו מודה מקצת במיגו דאי בעי כופר הכל וכן צפ"ק דכ"מ (דף ד:): גבי סילעין דינרין פטור (ר"ע[ש]) צוה אומר ג' משום דמשיב אצידה דאי בעי אמר צ' והוי כופר הכל דהא דכתיב בשטר כהילן דמי ופריך נמי מינה התם למאן דאמר הילן חייב אלמא כופר הכל פטור ואע"ג דיכול להעין משום דמסייע ליה שטרא דהא פטור במודה במקצת במיגו דאי בעי כפר הכל וכופר הכל דפטור גזירת הכתוב דכתיב כי הוא זה' משמע דוקא במודה במקצת ולא כופר הכל כדאמרינן צפ"ק דכ"מ (דף ה.) דתרי קראי כתיבי כתיב הוא וכתיב זה ^{יב} אבל מדחייביה דאחמנא שבעת צעד אחד אין להוכיח דכופר הכל פטור דאי חייב כתיב נפקא מינה מעד אחד כיון דכלאו הכי חייב שבעת דאלינטריך להיכא שאין הנעלים יורעין והעד מעיד שגגז זה או שהיה חייב לאציו: **אִין אִדָּם מַעִי**. אין לפרש לפי שעשה לו טובה דפ"י בקונטרס בהגזל קמא (כ"ק דף קו.) ^{יג} דאם כן בפקדון שלא עשה לו טובה יפטור במודה במקצת במיגו דאי בעי כפר הכל ובכמה דוכתי מחשיצין מודה במקצת בפקדון ^{יד} אלא אין אדם מעין כל מקום שאותו שכנגדו יודע שהוא משקר כדפי' ריב"ז ואין להאריך כאן: **וְבַבְּוֹרֵי** בעי דלודי ל"ה. פי' בקונטרס וכי תימא דלא נשבעייהא אשארא דמיגו דחשיד דאחמנא חשיד אשבעתא חשיד דאחמנא חשיד אשבעתא וליכא למימר דהתם מדרצנן הוא דלא חשיד לפי שראו דפריש משבעתא טפי מממונא ^{יז} דהא משמע בחוקת הבתים (כ"צ דף לג:): גבי נסכא דרבי אבא דאי הוה אמר לא חטפי הוה נשבע להכחיש את העד אלמא לא אמרינן מיגו דחשוד אממונא חשוד נמי אשבעתא וההיא שבעת דאורייתא דשבעת דרצנן לא אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם דתקנתא לתקנתא לא עבדינן כדאמרינן גבי ההוא רעיא צבא מניעא צפ"ק (דף ה.) לכן נראה דאחא לפרש דלא תימא כיון דאין אדם מעין פניו אס כן קושטא קאמר ^{יג} ויפטר משבעה מאותו מקצת שכופר מטעם חוקה דאין אדם מעין ^{יז} ולהכי קאמר ובכולי הוא דבעי דלודי ליה דאינו ברצון מעין אלא אישתמוטי קא מישתמטי ^{יח} כיון דלא אמרינן מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבעתא וי"ל דמדרצנן פסול משום דפקלתו תורה לעדות דכתיב ^י להיות עד חמס ולא גזרו רצנן אלא היכא דעודע פסולו דגנאי הוא להשביעו ואם תאמר מדאורייתא מאי שגא לאו עדות מלאו דשבעה וי"ל דחמירא ליה שבעה לפי שכל העולם מודעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תשא כדאמרינן בריש פרק הדיינין (שבעות דף נט.) ועוד יש לחלק דעל אותו ממון דחשדינן ליה לא חשיד אשבעתא דעל ידי שבעה יפרוש אבל גזן אממונן אחר חשוד כמו שממנון אחר לא פירש כמו כן לא יפרוש משבעה ולא קשה מההוא רעיא' דאסהידו ציה דאכל תרי מנייהו אמאי פסול דהנן תרי כריך לשלם ומן השאר יפרוש על ידי שבעה דהא מה שמשלם ע"י עדים אין זה השבא מעליל דעל כורחו הוא משלם:

ר' יצחק מחייבו שבועה בטוענו טענת [וראין] ומהדר הוא דאמר כר' אליעזר בן יעקב פי' ר' יצחק לא סבר כמתני' אלא כר' אליעזר בן יעקב דפליג אמתני' ומחייב ליה בכל היכא דטעין ליה טענת ברי ולית ליה תקנה דילמא אתי לאימונעי דחתיא רבי אליעזר בן יעקב אומר פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו כיצד מנה לאבדך בירי והאכלתיו פרס הרי זה נשבע וזה שנשבע על טענת עצמו וחכ"א אינו אלא כמשיב אבירה ופטור ואסיקנא בדבטקן גדול ואומר אדם מעיז פניו בפני ב"ח ובכולהו בעי דליכפריה והאי דלא כפריה משום דאין אדם מעיז פניו בעל חובו דאין אדם מעיז פניו בפני ב"ח ובכולהו רמי שבועה עילייה כי היכי דלודי בכולהו ר' אליעזר בן יעקב סבר ל"ש בו ול"ש בבנו אינו מעיז שבועה ה' ה ונפי"א מהל' שבעות ה' ה ונפי"א מהל' טו"ח ה"צ סמג עשין עה טושי"ע ח"מ סי' 15 ספ"ג א:

מסורת הש"ס

א) כמזכות ית. [שבעות מב.],
ב) שבעות לה: א) כמזכות ית. כ"ק קו. שבעות מב: כ"מ ג. דף נח: א) ס) כ"ל ואע"ג דש"ס, ו) לקמן סו, ו) ונפי"ע מוס' כמזכות ית. ד"ה ור"א, ח) כ"ל דהא דש"ס וכו"ה דפסו"ק, ט) דפסו"ר ר' יעקב וכן ספריים דגוראס כן כב"מ, י) [שמות כב], יא) ד"ה כדרב"ה, יט) [שמות כג], יז) [כב"מ ה].

מוסף רש"י

והאכלתיו פרס. והחזרתי לו תלי והתלוי ציד, הרי זה נשבע. על השאל (שבעות כב). ר' אליעזר בן יעקב לית ליה משיב אבדה פטור. מן השבעה, בתמיה, הא מקנתא דרצנן היא, המונא מניאיה לא ישבע מפני חיתון העולם, וכיון דכי אינו מוכיז נמי מחייב ליה שבעה, ה"ל אין לך משיב אבדה גדולה מוז ומייז (כתובות יח.נ). בטרענו קטן. מוס' שטי"ק. מוצע (שבעות מב). על טענת חרש שוטה וקטן. כגון שטועני דמזיח, דמרת שעברו חמשים בכל מקום לא מדבר ולא שומע (טו). טענת אחרים הוא. ומאי פעמים דקאמר ומאי טענת עאלמו (טו). אלא בדרבה קמיפליגי. אלא לעולם בטוענו קטן ודקשיא לך אין נשצעין על טענת קטן, הני מילי בטוענו קטן אי תמחיין לך וקרא כתיב כי יתן איש אל רעהו ולא קטן, ומהכא ילך לה בשבעות, אבל הכא שגא טענת אציו לית ליה לר' אליעזר בן יעקב נשצעין, ורצנן פליגי עליה אפילו בטוענו גדול וקרי ליה משיב אבדה ובדרבה קא מיפליגי (טו). מפני מה אמרה תורה מדרה מקצת הטענה ישבע, ולא חשנו כמשיב אבדה לעצמו שלא כפר כנולו (כ"מ ג.). אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. אין אדם מעיז פניו בפני בעיז זה ששע לו טובה, הלכן היכא דפער בכל פטור משבעה, לא לאו קושטא כתייה לא הוה מני למכפר ציה, ויסיי דמורה מקצת כנולא צעי למכפריה וסא דלא כפריה משום דאין אדם מעין (כ"ק קו.). ובכוליה בעי דלודי ליה. וכי תימא מנא דחשיד אממונא חשיד אשבעתא ולא נמי עליה שבעתא, לא חשוד אממונא, לפי שבריתו היה מודה בטלו אלא שאין צידו לפרוע וסבר עד דהו לי וזו ורענא ליה (כ"מ ג.). לא שגא בו ולא שגא בבנו. ואפילו הוא קטן, ולהכי קרי ליה טענת עאלמו, משום דטוענת קטן בעלמא לית בה משאש (כתובות יח.נ). אבל בבנו מעיז. ואפילו הוא גדול (טו).

פסקי רי"ד

אומר לא מצאתי אלא עשרה ואפי"ה פטרינן ליה מפני חיתון העולם דאי רמיית עליה שבועה אתי לאימונעי ולא מיהדר ליה מדי ויהאן פי' ר' יצחק לא סבר כמתני' אלא כר' אליעזר בן יעקב דפליג אמתני' ומחייב ליה בכל היכא דטעין ליה טענת ברי ולית ליה תקנה דילמא אתי לאימונעי דחתיא רבי אליעזר בן יעקב אומר פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו כיצד מנה לאבדך בירי והאכלתיו פרס הרי זה נשבע וזה שנשבע על טענת עצמו וחכ"א אינו אלא כמשיב אבירה ופטור ואסיקנא בדבטקן גדול ואומר אדם מעיז פניו בפני ב"ח ובכולהו בעי דליכפריה והאי דלא כפריה משום דאין אדם מעיז פניו בעל חובו דאין אדם מעיז פניו בפני ב"ח ובכולהו רמי שבועה עילייה כי היכי דלודי בכולהו ר' אליעזר בן יעקב סבר ל"ש בו ול"ש בבנו אינו מעיז שבועה ה' ה ונפי"א מהל' שבעות ה' ה ונפי"א מהל' טו"ח ה"צ סמג עשין עה טושי"ע ח"מ סי' 15 ספ"ג א: